

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077159-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JORGE VIEIRA LOPES

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5077159-22.2024.4.02.5101

510014695567 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077159-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JORGE VIEIRA LOPES

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se agravo/medida em face de decisão interlocutória nos autos originários que indeferiu a tutela de urgência em ação declaratória de isenção de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física c/c repetição do indébito, a qual busca a isenção de pagamento do referido imposto, em razão do contribuinte ser portador de **CARDIOPATIA GRAVE**.

Sustenta a recorrente a urgência da medida, uma vez que os descontos em sua renda vem promovendo comprometimento do seu sustento, alegando estar isento do tributo por ser portador de cardiopatia grave.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

Contrarrazões apresentadas pela União no evento 7.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

É pacífico na jurisprudência que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

No tocante à probabilidade do direito pleiteado, a Lei nº 7.713/88 que altera a legislação do imposto de renda, especifica no inciso XIV, do art. 6º, as doenças passíveis de isentar o contribuinte portador de uma delas do desconto de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.

Confira-se:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei nº 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)

Por sua vez, o artigo 30, da Lei nº 9.250/1995 prevê a necessidade de laudo médico oficial para reconhecimento do pedido de isenção:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º. O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

Saliento que, embora o caput do art. 30 da Lei nº 9.250/96 discipline que a comprovação da moléstia depende de laudo pericial emitido por serviço médico oficial dos entes federativos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a disposição legal supramencionada deve ser aplicada, exclusivamente, no âmbito administrativo, por implicar restrição à liberdade do Juiz no exame das provas.

Além disso, sobre o tema em análise, o STJ fixou a Súmula 267 para entender que o contribuinte faz jus à isenção do imposto de renda sem que seja exigido a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Veja:

SÚMULA N. 627

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Não obstante, a Corte Superior visa prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa e, mormente, a convicção do magistrado no exame das provas produzidas pelas partes durante o decorrer da demanda, no intuito de superar a exigência legal (art. 30 da Lei nº 9.250/96), estando tal avaliação prejudicada na hipótese, considerando que o conjunto probatório até então apresentado, limitado aos documentos juntados pelo autor, revela-se insuficiente, em sede de cognição sumária, para concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o deferimento da medida contrasta com a segurança que advém de se ouvir previamente o réu, mostrando-se inconveniente a alteração da relação jurídica sem uma base sólida para tanto, o que somente surgirá com o término da instrução probatória. Nesse sentido, analisando a documentação constante nos autos, não vislumbro, na atual fase processual, probabilidade jurídica suficiente para ensejar o deferimento da tutela de urgência/evidência pleiteada.

Em sede de cognição sumária, não é possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado. Nesse sentido, ratifico o despacho do evento 3 dos presentes autos, que bem colocou que, muito embora seja identificada certa urgência, vez que estejamos diante de verba que detém caráter alimentar, deve ser aferida no caso concreto a efetiva condição de saúde da parte autora, sendo certo que carece o feito de adequada instrução probatória com a participação da parte adversa.

Precedentes desta Sexta Turma Recursal através dos processos nº 5058254-03.2023.4.02.5101 e 5050784-18.2023.4.02.5101, ambos julgados na Sessão Extraordinária em 31/05/2023, e processo de nº 5025945-89.2024.4.02.5101, julgado na Sessão Extraordinária de 15/05/2024.

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.